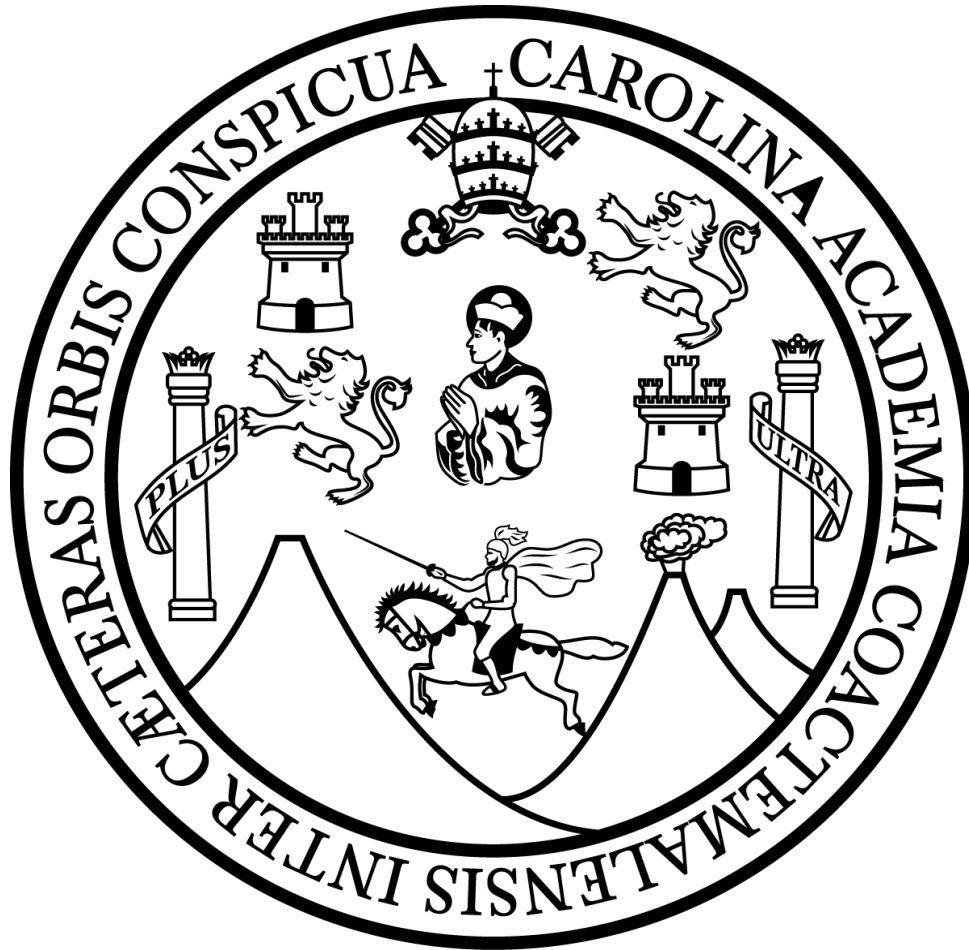


UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE – CUNOR

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ICS-0787 SISTEMAS GERENCIALES Y ORGANIZACIONES II
ING. CARLO FEREDICO HUN



Actividad: “Resumen código de trabajo”

Edin Estuardo Coy Pop 201942629

Artículos del 18 al 32 (Contrato Individual de Trabajo)

- El contrato individual de trabajo es el vínculo donde un trabajador presta servicios personales o ejecuta una obra bajo dependencia y dirección del patrono, a cambio de una retribución.
- El contrato se perfecciona con el inicio de la relación de trabajo y obliga a observar la ley, convenciones y la buena fe.
- La sustitución del patrono no afecta los contratos de los trabajadores.
- Los contratos pueden ser por tiempo indefinido, a plazo fijo o para obra determinada, presumiéndose siempre por tiempo indefinido salvo estipulación lícita en contrario.
- El contrato puede ser verbal en labores agrícolas, domésticas, trabajos temporales menores a 60 días o de obra menor a Q100.00; en los demás casos debe ser por escrito.
- El contrato escrito debe hacerse en tres ejemplares, enviando uno al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de los 15 días posteriores a su celebración.
- El contrato debe contener datos de identificación, fecha de inicio, servicios a prestar, lugar, duración, jornada y salario.
- Tienen capacidad para contratar su trabajo los menores que tengan 14 años o más. Los menores de 14 años necesitan autorización de sus representantes legales y de la Inspección General de Trabajo.

Artículos del 57 al 64 (Reglamentos y Obligaciones)

- El reglamento interior de trabajo es obligatorio para todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores.
- Debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo y regula las normas técnicas, administrativas, de higiene y disciplina.
- Los patronos están obligados a enviar un informe anual al Ministerio de Trabajo, preferir a trabajadores guatemaltecos, proveer herramientas, conceder licencias remuneradas (por fallecimiento, matrimonio, nacimiento) y deducir cuotas sindicales.
- Se prohíbe a los patronos exigir compras en lugares específicos, cobrar por admitir al trabajo, influir en creencias políticas/religiosas, o presentarse en estado de embriaguez.

- Los trabajadores están obligados a ejecutar el trabajo con esmero, guardar buenas costumbres, someterse a exámenes médicos, y guardar secretos técnicos.
- Se prohíbe a los trabajadores abandonar sus labores sin causa, hacer propaganda política, trabajar ebrios o usar herramientas para fines distintos.

Artículos del 76 al 102 (Terminación del Contrato y Salarios)

- El contrato termina sin responsabilidad para el patrono por faltas graves del trabajador, como inmoralidad, injurias, daños materiales, revelar secretos o inasistencia injustificada.
- El contrato termina sin responsabilidad para el trabajador (despido indirecto) por falta de pago, actos inmorales del patrono, daños a sus herramientas o traslados a puestos de menor categoría.
- En los contratos por tiempo indeterminado, los primeros dos meses se consideran de prueba, permitiendo la terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes.
- En caso de despido injustificado, el patrono debe pagar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año laborado.
- En renuncias de contratos por tiempo indefinido, el trabajador debe dar un aviso previo por escrito (preaviso) según su antigüedad.
- El salario debe pagarse en moneda de curso legal; no obstante, a los trabajadores campesinos se les puede pagar hasta un 30% en alimentos.
- A trabajo igual en puesto y eficiencia iguales, corresponde salario igual.
- El salario no puede ser inferior al mínimo legal, debe liquidarse por completo y es inembargable en ciertas proporciones (salvo pensión alimenticia hasta un 50%).
- Patronos con 10 o más empleados deben llevar un libro de salarios, y aquellos con 3 o más deben llevar planillas.

Artículos del 116 al 137 (Jornadas, Descansos y No Discriminación)

- La jornada ordinaria diurna máxima es de 8 horas diarias y 48 semanales (45 horas efectivas de trabajo que se pagan como 48).
- La jornada nocturna máxima es de 6 horas diarias y 36 semanales.
- La jornada mixta máxima es de 7 horas diarias y 42 semanales.
- El tiempo trabajado fuera de estos límites es jornada extraordinaria y se remunera con un 50% más del salario.

- Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo y a los días de asueto establecidos por la ley.
- El trabajador tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas tras cada año de trabajo continuo (requiere un mínimo de 150 días trabajados en el año).
- Se prohíbe la discriminación por motivos de sexo, raza, religión, credos políticos o situación económica para la obtención de un empleo.

Puntos más relevantes para la Contratación de Personal

Al momento de ejecutar un proceso de reclutamiento y contratación, las normativas extraídas imponen las siguientes reglas directas:

- **Prohibición de Discriminación:** Durante la selección de personal, está estrictamente prohibido establecer requisitos o condicionar el acceso al empleo basándose en raza, religión, sexo, situación económica o credos políticos.
- **Capacidad Legal:** El personal contratado debe tener preferentemente la mayoría de edad, aunque se puede contratar legalmente a menores a partir de los 14 años de edad por sí mismos.
- **Formalización del Contrato:** Todo acuerdo laboral debe presumirse por tiempo indefinido. La empresa debe redactar el contrato por escrito en tres ejemplares, entregando uno al trabajador y enviando otro al Ministerio de Trabajo dentro de los primeros 15 días tras su firma.
- **Período de Prueba:** El empleador cuenta con un blindaje legal durante los primeros dos meses de la relación laboral (período de prueba), lapso en el cual puede finalizar el contrato sin necesidad de justificar causa y sin incurrir en pago de indemnización.
- **Definición de Salarios:** La oferta económica debe respetar el salario mínimo vigente y garantizar igualdad salarial para trabajadores que desempeñen el mismo puesto con igual eficiencia.
- **Estructuración de Jornadas:** Al definir el horario de la plaza vacante, la empresa debe respetar los topes legales semanales según el turno: 48 horas para turno diurno, 42 horas para el mixto y 36 horas para el nocturno.
- **Obligaciones Administrativas:** Al momento de contratar e incrementar la plantilla laboral, el área de Recursos Humanos debe considerar que al llegar a 10 trabajadores permanentes es obligatorio contar con un Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado y llevar Libros de Salarios autorizados.